

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5527/2541

นาย วินฟรีด สุวรรณรัตน์ โดยนาย
เกษมสันต์ สุวรรณรัตน์

โจทก์

และ นาง พรรณวิภา สุวรรณรัตน์ ผู้แทน
โดยชอบธรรม

โจทก์

นาย เมธา จงวัฒนา

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 21, มาตรา 797, มาตรา 1299, มาตรา 1387, มาตรา 1390

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 56

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 มาตรา ข้อ 1, มาตรา วรรคหนึ่ง ข้อ 30, มาตรา
ข้อ 32

เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้เยาว์ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาให้ฟ้องและดำเนินคดีแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นฟ้องและดำเนินคดีแทนได้หาจำต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาอีกครั้งไม่ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินไว้ในข้อ 1 ว่า การจัดจำหน่ายที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อย มีจำนวนตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไปไม่ว่าด้วยวิธีใด เมื่อปรากฏว่า ป. และ ย. ได้ร่วมกันแบ่งแยกที่ดินของตนออกเป็นแปลงย่อย รวม 27 แปลงแล้ว ประกาศขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยได้ระบุที่ดินพิพาทอันเป็นรูปตัวทีในหนังสือโฆษณาจัดทำเป็นทางออกสู่ถนนสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อที่ดิน การกระทำของ ป. และ ย. จึงเป็นการแสดงออกโดยปริยายว่า บุคคลทั้งสองได้จัดให้มี

สาธารณูปโภคคือที่ดินพิพาทเป็นทางเข้าออก อันถือได้ว่าเป็นการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ตามข้อ 1 ดังกล่าวประกอบด้วย ข้อ 30 วรรคหนึ่งและข้อ 32 ส่วนการที่ ป. และ ย. จะได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินหรือไม่เป็นอีกเรื่องต่างหาก หากบุคคลทั้งสองนั้นจะดำเนินการฝ่าฝืนโดยไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวก็ไม่ทำให้การดำเนินการขายที่ดินของบุคคลทั้งสองดังกล่าวไม่เป็นการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ที่ดินพิพาท จึงเป็นทางการจำยอมตามกฎหมายแก่ที่ดินจัดสรรและที่ดินโจทก์ที่ได้รับจาก ส.ซึ่งซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากป.และย.จำเลยจะอ้างว่าจำเลยเป็นบุคคลภายนอกรับโอนโดยสุจริตและจดทะเบียนโดยสุจริตหาได้ไม่ เมื่อที่ดินพิพาทตกเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินโจทก์จำเลยเป็นผู้ก่อสร้างสิ่งของลงบนที่ดินพิพาทเพื่อกีดขวางทางการจำยอม อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเครื่องกั้นกีดขวางให้ออกไปจากทางการจำยอมได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเครื่องกั้นกีดขวางถนนที่สร้างขึ้นในที่ดินโฉนดเลขที่ 50108หากจำเลยไม่รื้อถอน ให้โจทก์รื้อถอนเองโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายและให้จำเลยจดทะเบียนการจำยอมที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าวเป็นทางเข้าออกแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 50100, 50101ต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา หากไม่อาจพิพากษาเป็นทางการจำยอมขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 50108เป็นทางจำเป็น

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการจำยอมที่ดินโฉนดเลขที่ 50108 ทั้งแปลงเป็นทางเข้าออกแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 50100 และ 50101 ของโจทก์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาประเทศ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเครื่องกั้นกีดขวางที่สร้างขึ้นในที่ดินโฉนดดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 50100 และ 50101 ตำบลสวนหลวง อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยนางสันหัตตสุวรรณรัต ย่าโจทก์ยกให้เมื่อปี 2521 จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 50108 ตำบลอำเภอจังหวัดเดียวกับโจทก์โดยนายกิจ จงวัฒนา บิดายกให้เมื่อปี 2528 ที่ดินดังกล่าวทั้งสามแปลงเดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 3 ของนายประวิทย์ ศรีสง่า และนายเยื่อน จาดสันหัตตนายประวิทย์และนายเยื่อนได้แบ่งขายที่ดินดังกล่าวให้แก่นางสันหัตตและนายกิจ ตามที่นายประวิทย์และนายเยื่อนได้แบ่งแยกเป็นที่ดินแปลงย่อย รวม 27 แปลง แล้วประกาศขายแก่ประชาชนทั่วไปตามเอกสารหมาย จ.6 ที่ดินพิพาทได้แก่ที่ดินรูปตัวทีตามประกาศขายดังกล่าว ซึ่งเป็นทางเข้าออกของที่ดินที่นายประวิทย์และนายเยื่อนประกาศขายมีความกว้าง 6 เมตรยาว 300 เมตร ด้านหนึ่งจดถนนอ่อนนุช ต่อมาจำเลยได้ก่อสร้างป้อมยามและ

เครื่องกันกีดขวางลงบนที่ดินพิพาทด้านที่อยู่ติดกับถนนอ่อนนุช ตามรูปถ่ายหมายเลข 9 เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาเป็นประเด็นข้อแรกว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ในข้อนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ซึ่งเป็นผู้เยาว์ได้รับความยินยอมจากนายเกษมสันต์ นางพรรณวิภา สุวรรณรัต บิดามารดาให้ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้และโจทก์ได้มอบอำนาจให้นางพรรณวิภามารดาเป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทนจำเลยฎีกาอ้างเพียงว่า การมอบอำนาจของโจทก์ที่ให้นางพรรณวิภาฟ้องและดำเนินคดีแทนนั้นมิได้รับความยินยอมจากบิดามารดาจึงตกเป็นโมฆียะตามกฎหมาย เห็นว่า เมื่อโจทก์ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาให้ฟ้องและดำเนินคดีแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นฟ้องและดำเนินคดีแทนได้ หากต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาอีกครั้งไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

สำหรับประเด็นข้อต่อไปเกี่ยวกับที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 50108เป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์หรือไม่ นั้น ในข้อนี้จำเลยฎีกาอ้างว่า นายประวิทย์และนายเยื่อนไม่ได้ขออนุญาตต่อทางราชการเพื่อขอทำการจัดสรรที่ดินตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 โจทก์จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว เห็นว่า ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินไว้ในข้อ 1 ว่า การจัดจำหน่ายที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อย มีจำนวนตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไปไม่ว่าด้วยวิธีใด เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า นายประวิทย์และนายเยื่อนได้ร่วมกันแบ่งแยกที่ดินของตนออกเป็นแปลงย่อย รวม 27 แปลง แล้วประกาศขายให้แก่ประชาชนทั่วไปตามหนังสือโฆษณาประกาศขายเอกสารหมายเลข 6 โดยได้ระบุที่ดินพิพาทอันเป็นรูปตัวทีในหนังสือโฆษณาดังกล่าวจัดทำเป็นทางออกสู่ถนนอ่อนนุช ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อที่ดิน การกระทำของนายประวิทย์และนายเยื่อนจึงเป็นการแสดงออกโดยปริยายว่านายประวิทย์และนายเยื่อนได้จัดให้มี

สาธารณูปโภคคือ ที่ดินพิพาทเป็นทางเข้าออกอันถือได้ว่าเป็นการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ตามข้อ 1 ดังกล่าวประกอบด้วย ข้อ 30 วรรคหนึ่ง ที่ว่า สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินเช่น ถนนให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรและข้อ 32 ว่า ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและได้จัดจำหน่ายที่ดินจัดสรรไปแล้วบางส่วน หรือได้จัดให้มีสาธารณูปโภคไปแล้วบางส่วน เมื่อผู้นั้นยื่นรายการต่อคณะกรรมการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับก็ทำให้การจัดสรรที่ดินต่อไปได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้เว้นแต่กิจการอันเป็นสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อ 30 ด้วย ส่วนการที่นายประวิทย์และนายเยื่อนจะได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่องต่างหากหากนายประวิทย์และนายเยื่อนจะดำเนินการฝ่าฝืนโดยไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ก็ไม่ทำให้การดำเนินการขายที่ดินของนายประวิทย์และนายเยื่อนไม่เป็นการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายแต่อย่างใดดังนั้น ที่ดินพิพาทจึงเป็นทางภาระจำยอมตามกฎหมายแก่ที่ดินจัดสรรและที่ดินโจทก์ที่ได้รับจากนางสันทัดซึ่งซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากนายประวิทย์และนายเยื่อน จำเลยจะอ้างว่าจำเลยเป็นบุคคลภายนอกได้รับโอนโดยสุจริตและจดทะเบียนโดยสุจริตหาได้ไม่

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเครื่องกั้นกีดขวางที่สร้างขึ้นในที่ดินพิพาทหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์ จำเลยเป็นผู้ก่อสร้างสิ่งของดังกล่าวเพื่อกีดขวางทางภาระจำยอม อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเครื่องกั้นกีดขวางให้ออกไปจากทางภาระจำยอมได้

พิพากษายืน

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อร่าม หุตาบวร-อำนาจ เต๋พันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>